

RECURSO CÍVEL Nº 5067010-64.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó**RECORRENTE:** Cleber Mesquita Moraes (Autor)**RECORRIDO:** União - Fazenda Nacional (Réu)

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. "FOLGA QUARENTENA". VERBA DE INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar procedente os pedidos, declarando a inexistência de relação jurídico tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre as verbas de "folga quarentena", bem como a condenando a União/Fazenda Nacional a ora recorrente os valores recolhidos indevidamente a esse título, observada a prescrição quinquenal e a correção pela SELIC. Custas recolhidas em [evento 27, CUSTAS1 e evento 28, CUSTAS1]. Sem condenação em honorários, ante o êxito recursal. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5067010-64.2024.4.02.5101**510015247661 .V4****RECURSO CÍVEL Nº 5067010-64.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó**RECORRENTE:** Cleber Mesquita Moraes (Autor)**RECORRIDO:** União - Fazenda Nacional (Réu)**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso inominado interposto pelo demandante [evento 18, RECLNO1] em razão da sentença [evento 12, SENT1] de improcedência do pleito de exclusão das verbas de "folga quarentena" da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, com a condenação da ora recorrente à restituição dos valores descontados a tal título, observada a prescrição quinquenal e a correção pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Em suas razões recursais, o ora recorrente sustenta a tese de que a rubrica folga quarentena, referente à quantia recebida em período em que foi compelido a se manter em quarentena, à disposição de seu empregador, em momentos em que estaria de folga, é indenização, e que, portanto, sobre tais valores não deveria incidir Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF. Requer, deste modo, a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no [evento 20, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo [eventos 13 e 18]. Custas recolhidas em [evento 27, CUSTAS1 e evento 28, CUSTAS1].

Na sentença ora recorrida foram julgados improcedentes os pedidos autorais, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, em que se pretendia a declaração de inexistência de relação jurídico tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre as verbas de "folga quarentena", bem como a condenação da União/Fazenda Nacional a restituir à parte autora os valores recolhidos indevidamente a esse título, observada a prescrição quinquenal e a correção pela SELIC.

Como visto, a controvérsia diz com a incidência ou não do tributo sobre as verbas decorrentes de "folga quarentena", com base nas informações constantes dos contracheques de [evento 1, CHEQ6] e acordo coletivo de [evento 1, ACORDO9].

A rubrica "folga de quarentena" (ou "quarentena hotel folga") ou "folga de horas de sobreaviso" consiste em compensação indenizatória pelo período em permanência de espera pelo chamado para o serviço a qualquer momento, como previsto no artigo 244, § 2º, da CLT.

Tal rubrica é paga pelo empregador ao empregado durante os períodos em que este estaria apto para o embarque (portanto, antes do expediente) ou desembarque (portanto, após o expediente), mas que, por medida excepcional de saúde pública, foi compelido a permanecer em isolamento, tendo seu período de folga suprimido, ainda que parcialmente. Tem, portanto, caráter indenizatório, já que busca compensar uma folga suprimida do empregado, e por este motivo é isenta do imposto de renda.

Nesse sentido tem sido o entendimento desta 6ª Turma Recursal, nos termos dos julgados abaixo citado:

*TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGA INDENIZADA. REUNIÃO NA FOLGA. CURSO NA FOLGA/TREINAMENTO. 1/3 ABONO DE FÉRIAS. **FOLGA QUARENTENA**. TREINAMENTO OFFSHORE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO. DISTINÇÃO ENTRE A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FOLGA NÃO GOZADA E O PAGAMENTO DOBRADO PELO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. VERBAS DISTINTAS. A "DOBRA OFF SHORE" NÃO SE AMOLDA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES ISENTIVAS DO IRPF, NOS TERMOS DO ART. 6º DA LEI N.º 7.713/88. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO LABORAL, NOS TERMOS DO ART.43, DO CTN. DELIMITAÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A FOLGA INDENIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (grifei)*

(Processo 5002116-34.2024.4.02.5116, julgado em 18/09/2024, Rel. Juíza Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE)

*TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS TRABALHADAS E INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS NÃO INDICATIVAS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA FOLGA NÃO GOZADA. PREVISÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DISPOSIÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DENOMINAÇÃO DE VERBA NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. INCIDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTENDER A DECLARAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA SOBRE "FOLGA QUARENTENA STAND BY" E **FOLGA QUARENTENA STAND BY RETROATIVA**" E CONSEQUENTE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. (grifei)*

(Processo 5006657-47.2023.4.02.5116, julgado em 18/09/2024, Rel. Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO)

No mesmo sentido, decidiram a 7ª e a 8ª Turmas Recursais:

*TRIBUTÁRIO - UNIÃO - IR INCIDENTE SOBRE FOLGAS INDENIZADAS - FOLGAS INDENIZADAS APRESENTAM NATUREZA INDENIZATÓRIA, CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TNU, NO JULGAMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL 028005-67.2016.4.04.7200/SC - FIRMADA A TESE: "NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS" - **RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E DESPROVIDO - CONDENAÇÃO RESTRITA ÀS VERBAS "FOLGA TRABALHADA", "DOBRA" E "FOLGA QUARENTENA"** - SENTENÇA MANTIDA. (grifei)*

(Processo 5004706-51.2023.4.02.5105, julgado em 18/09/2024, Rel. Juíza Federal RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. SETOR COM ATIVIDADE ININTERMITENTE. PANDEMIA COVID. NECESSIDADE DE QUARENTENA DOS FUNCIONÁRIOS EM HOTEL. FOLGA QUARENTENA. FOLGA QUARENTENA STAND BY.

- Comprovado o pagamento de verba relacionada a necessidade de realização de quarentena com rubrica própria evidencia-se que a rubrica folga quarentena e folga quarentena stand by são indenizatórias.

Portanto, considerada a natureza indenizatória de tais verbas, não deve sobre elas incidir imposto de renda, devendo os eventuais atrasados serem apurados em cumprimento de sentença, observada a prescrição quinquenal.

Nessas condições, voto por **conhecer e dar provimento** ao recurso, reformando a sentença para julgar procedente os pedidos, declarando a inexistência de relação jurídico tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre as verbas de "folga quarentena", bem como a condenando a União/Fazenda Nacional a ora recorrente os valores recolhidos indevidamente a esse título, observada a prescrição quinquenal e a correção pela SELIC. Custas recolhidas em [evento 27, CUSTAS1 e evento 28, CUSTAS1]. Sem condenação em honorários, ante o êxito recursal. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**